

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7258/2539

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวง

เครดิต

โจทก์

นาง นฤมล วอนเพื่อน กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 10, มาตรา 23

นายโจทก์ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตขยายเวลากำหนดยื่นฎีการวมสองครั้งแล้ว ต่อมานายโจทก์อ้างว่าต้องเดินทางไปจัดการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินที่จังหวัดระนองเมื่อเสร็จธุรกิจแล้วเข้ามือของวันสุดท้ายที่จะต้องยื่นฎีกาที่นายโจทก์ขับรถยนต์กลับ กรุงเทพมหานครแต่รถยนต์ออกจากจังหวัดระนองไปได้ประมาณ 20 กิโลเมตรเศษก็เกิดอุบัติเหตุตกคูน้ำข้างถนนต้องนำรถยนต์ไปซ่อมที่นายโจทก์นั่งรถยนต์โดยสาร เข้ากรุงเทพมหานครทำฎีกาใหม่ไปยื่นต่อศาลหลังจากพ้นกำหนดเวลาที่ขอขยายไว้ ดังนั้นถึงแม้ว่ารถยนต์ส่วนตัวของนายโจทก์จะเกิดเสียหายในวันสุดท้ายที่จะต้องยื่นฎีกาแต่ทนายโจทก์มิได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นที่ตนอยู่ในเขตศาลใน ขณะนั้นตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 10 เปิดโอกาสไว้หรือ แจ้งต่อกรรมการโจทก์หรือผู้รับมอบอำนาจโจทก์เพื่อให้ตัวความไปร้องขอต่อศาลชั้น ต้นเองจะนั้นเหตุการณ์ตามที่นายโจทก์กล่าวอ้างจึงถือไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษ และมีเหตุสุดวิสัยที่ศาลจะขยายระยะเวลายื่นฎีกาให้แก่โจทก์ได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 รับผิดตามสัญญาโอนขาย
ลดตัวเงินและให้จำเลยที่ 2 รับผิดตามสัญญาค้ำประกัน โดยให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน
ชำระเงินจำนวน 3,635,315.91บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้น
เงิน 2,635,752.08บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลชั้นต้น
พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ยื่นคำร้อง
ลงวันที่ 7 เมษายน 2538 ขอย้ายระยะเวลายื่นฎีกาหลังจากครบกำหนดระยะเวลา
ยื่นฎีกาแล้ว 2 วัน อ้างเหตุว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2538 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดยื่น
ฎีกา ทนายโจทก์ขับรถยนต์กลับจากจังหวัดระนองแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้ยื่นฎีกา
ไม่ทันกำหนดศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วเห็นว่า คดีไม่มีพฤติการณ์พิเศษหรือ
เหตุสุดวิสัย มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทนายโจทก์ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตขยายเวลากำหนดยื่น
ฎีการวมสองครั้งแล้ว ต่อมาทนายโจทก์อ้างว่าต้องเดินทางไปจัดการปัญหาเรื่องที่ดิน
ที่จังหวัดระนอง เมื่อเสร็จธุรกิจแล้วทนายโจทก์ขับรถยนต์กลับกรุงเทพมหานคร เข้า
มิดของวันสุดท้ายที่จะต้องยื่นฎีกา แต่รถยนต์ออกจากจังหวัดระนองไปได้ประมาณ
20 กิโลเมตรเศษ ก็เกิดอุบัติเหตุตกคูน้ำข้างถนนต้องนำรถยนต์ไปซ่อม ทนายโจทก์
นั่งรถยนต์โดยสารเข้ากรุงเทพมหานครทำฎีกาใหม่ไปยื่นต่อศาลหลังจากพ้นกำหนด
เวลาที่ขอย้ายไว้ การที่ทนายโจทก์อ้างเหตุรถยนต์เสียหายเป็นเหตุให้ยื่นฎีกาไม่ทัน
กำหนดนั้น ทนายโจทก์มิได้ยื่นหลักฐานประกอบการไต่สวนแต่ประการใดถึงแม้ว่า
รถยนต์ส่วนตัวของทนายโจทก์จะเกิดเสียหายในวันสุดท้ายที่จะต้องยื่นฎีกา แต่

ทนายโจทก์มิได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นที่ตนอยู่ในเขตศาลในขณะนั้น
ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 10 เปิดโอกาสไว้ หรือแจ้ง
ต่อกรรมการโจทก์หรือผู้รับมอบอำนาจโจทก์เพื่อให้ตัวความไปร้องต่อศาลชั้นต้นเอง
ฉะนั้นเหตุการณ์ตามที่ทนายโจทก์กล่าวอ้างจึงถือไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษและมี
เหตุสุดวิสัย

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-ปรีชา เณลิมวณิश्य์-ชัชนาท พันดาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>